

0005380-48.2016.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Nizoli

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Analisando os autos, verifico ser o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta ao sentenciado Carlos Henrique ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0005380-48.2016.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005380-48.2016.8.26.0291

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Nizoli

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Analisando os autos, verifico ser o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta ao sentenciado Carlos Henrique Nizoli.

Conforme exposto na manifestação ministerial (fls. 367), o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em 10.11.2017 (fls. 364), a pena total aplicada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto. O sentenciado não é reincidente e a execução da pena de multa ainda foi instaurada. Dessa forma, como o prazo prescricional da pretensão executória da pena

de multa é regulado pelo mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (artigo 114, inciso II, do CP) e já se passaram mais de 04 (quatro) anos do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da pena de multa aplicada ao sentenciado, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, 112, inciso I, 114, inciso II, 117, inciso V, todos do Código Penal.

Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade do sentenciado Carlos Henrique Nizoli, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, 112, I, 114, II, 117, V, todos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Juízo do processo de conhecimento, comunicando-se a presente decisão, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas movimentações e atualizações junto ao sistema informatizado.

Jaboticabal, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA